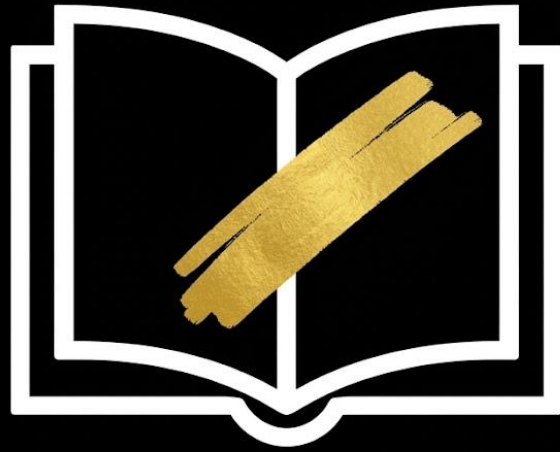




FOCO LEGIS

RESUMOS DE LEI SECA

DIREITO PENAL

ESQUEMATIZADO

ATUALIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2026

OLÁ!

MUITO OBRIGADO POR CONFIAR NA FOCO LEGIS! SABEMOS O QUANTO A JORNADA DE ESTUDOS É EXAUSTIVA, POR ISSO NOSSO MATERIAL FOI DESENHADO PARA PRIORIZAR A SUA EFICIÊNCIA, SEM PERDER TEMPO! O CONTEÚDO A SEGUIR FOI ESQUEMATIZADO CIRURGICAMENTE, FOCANDO NA LEI SECA, NOS PRAZOS E NAS PEGADINHAS MAIS RECORRENTES NAS PROVAS DA OAB E DOS CONCURSOS PÚBLICOS. NOSSO OBJETIVO É ENTREGAR UM CONTEÚDO LIMPO E DIRETO AO PONTO PARA OTIMIZAR O SEU TEMPO E GARANTIR O SEU ACERTO NO DIA DA PROVA.

UMA EXCELENTE LEITURA E RUMO À APROVAÇÃO!

SUMÁRIO

Parte Geral

❖ Aplicação da Lei Penal _____	04
❖ Teoria do Crime _____	09
❖ Imputabilidade Penal _____	16
❖ Concurso de Pessoas _____	18
❖ Das Penas (Espécies e Regimes) _____	20
❖ Medidas de Segurança _____	46
❖ Ação Penal _____	48
❖ Extinção da Punibilidade e Prescrição _____	51

Parte Especial

❖ Crimes Contra a Vida (Homicídio, Infanticídio, Aborto) _____	56
❖ Feminicídio (Crime Autônomo) _____	58
❖ Lesões Corporais _____	62
❖ Periclitação da Vida e da Saúde _____	64
❖ Crimes Contra a Honra (Calúnia, Difamação, Injúria) _____	68
❖ Crimes Contra a Liberdade Individual _____	69
❖ Crimes Contra o Patrimônio (Furto, Roubo, Estelionato) _____	76
❖ Receptação _____	87
❖ Crimes Contra a Dignidade Sexual (Estupro) _____	93
❖ Crimes Contra a Família _____	99
❖ Crimes Contra a Incolumidade Pública (Incêndio) _____	101
❖ Crimes Contra a Fé Pública (Moeda Falsa) _____	106
❖ Crimes Contra a Administração Pública _____	108
❖ Crimes Contra a Administração da Justiça _____	111

PARTE GERAL

TÍTULO I - DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Anterioridade da lei

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

- **Princípio Base:** Legalidade e Anterioridade.
- **Resumo:** O Estado só pode punir se houver uma **lei escrita** e que já estivesse em vigor **antes** da conduta ser praticada.

 **Foco na Banca:** Lembre-se que costumes ou medidas provisórias não podem criar crimes. A lei deve ser "estrita" (aprovada pelo legislativo).

Lei penal no tempo

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

- **Conceito:** *Abolitio Criminis* e Retroatividade Benéfica.
- **Aplicação:** Se uma lei nova deixa de considerar algo como crime, a punição acaba na hora. Se a lei nova for apenas "mais leve", ela volta no tempo para ajudar o réu.

 **Ponto de Atenção:** A lei nova benéfica alcança até quem já teve o processo encerrado (trânsito em julgado). O crime "morre", mas o dever civil de indenizar a vítima continua.

Lei excepcional ou temporária

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado **durante sua vigência**.

- **O que é:** Leis com prazo de validade (Copa do Mundo) ou que duram enquanto houver uma emergência (pandemia/guerra).
- **Efeito:** Elas são **ultratativas**. Mesmo que a lei já tenha "expirado", quem cometeu o crime enquanto ela valia será punido por ela.

 **Insight Jurídico:** A banca gosta de perguntar se o réu deve ser solto quando a lei excepcional acaba. A resposta é não. A lei continua "viva" para punir os fatos ocorridos no seu tempo.

Tempo do crime

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

- **Teoria Adotada:** Teoria da **Atividade**.
- **Importância:** Define se o agente era menor de idade ou qual lei estava em vigor na hora do ato.

 **Alerta de Pegadinha:** Pense no menor que atira hoje (17 anos) e a vítima morre mês que vem (ele já com 18). Ele responde como menor? Sim, porque o que vale é a hora da ação.

Territorialidade

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como **extensão do território nacional** as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem,

bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

- **Regra:** Territorialidade Temperada. O Brasil pune o que acontece aqui, mas respeita tratados internacionais.
- **Extensão de Território:** Aviões e navios **públicos** são Brasil em qualquer lugar. Os **privados** só são Brasil em alto-mar ou no nosso espaço aéreo.

 **Dica de Estudo:** Se o navio for privado e estiver em porto estrangeiro, vale a lei estrangeira. Se for público, vale a brasileira onde quer que ele esteja atracado.

Lugar do crime

Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

- **Teoria Adotada:** Teoria da **Ubiquidade** (ou mista).
- **Regra Prática:** O Brasil pode julgar tanto se a conduta foi iniciada aqui, quanto se o resultado aconteceu (ou deveria acontecer) aqui.

 **Macete de Prova:** Lembre-se do mnemônico LUTA (Lugar = Ubiquidade; Tempo = Atividade). Se a carta-bomba sai do Brasil e explode na Argentina, o Brasil é competente para julgar.

Extraterritorialidade

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

I - os crimes: a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

II - os crimes: a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; b) praticados por brasileiro; c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

- **Regra:** Aplicação da lei penal brasileira fora do Brasil.
- **Incondicionada (Inciso I):** Foco na proteção do Estado (Presidente, patrimônio, administração).
Punição ocorre **mesmo se o réu for absolvido no exterior**.
- **Condicionada (Inciso II):** Exige requisitos (ex: o fato também ser crime no país onde ocorreu, o agente entrar no Brasil, etc.).

 **Foco na Banca:** As bancas tentam exigir condições para crimes contra o Presidente da República. Está errado, pois a proteção a ele é incondicionada.

Pena cumprida no estrangeiro

Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

- **Objetivo:** Evitar que a pessoa seja punida duas vezes pelo mesmo fato (*bis in idem*).
- **Aplicação:** Penas iguais se abatem (prisão deduz prisão). Penas diferentes se atenuam (multa lá fora diminui o tempo de prisão aqui).

Eficácia de sentença estrangeira

Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:

I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;

II - sujeitá-lo a medida de segurança.

- **Regra:** Uma condenação criminal de fora não vale automaticamente no Brasil. Ela precisa passar por uma validação (homologação).

 **Alerta de Pegadinha:** A homologação da sentença estrangeira é competência exclusiva do STJ (Superior Tribunal de Justiça), e não do STF ou de juiz de primeira instância.

Contagem de prazo

Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

- **Regra Material:** É o prazo do Direito Penal. O dia do fato ou da prisão conta como um dia inteiro, independentemente da hora.

 **Ponto de Atenção:** Não confunda com o Processo Penal. Aqui no Código Penal, o dia do começo inclui-se. Se o réu foi preso às 23h50 do dia 5, o dia 5 já é considerado o primeiro dia inteiro de pena.

Frações não computáveis da pena

Art. 11 - Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.

- **Resumo:** O Direito Penal trabalha com números inteiros em benefício do réu. Não existe prisão de "meio dia" ou multa de centavos (frações de cruzeiro/real).

Legislação especial

Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.